ELAKİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Resmi Doküman Paketi

(KVKK Aydınlatma Metni – Yazılım Lisans Sözleşmesi – Kullanım Şartları – Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları)

Bu doküman paketi, Elaki Yönetim Sistemleri tarafından geliştirilen restoran POS otomasyon yazılımının kullanımı sırasında geçerli olacak temel hukuki, ticari ve bilgilendirici metinleri içermektedir. İşbu metinler; yazılımın lisanslanmasına, kullanım esaslarına, fikri mülkiyet haklarına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

---

1. KVKK AYDINLATMA METNİ

(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında)

1.1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda bilgileri bulunan **Elaki Yönetim Sistemleri** tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında aydınlatma metninde veri sorumlusunun kimliği, işleme amaçları, aktarım, veri toplama yöntemi ve hukuki sebep ile ilgili kişinin hakları hakkında bilgi verilmesi gerekir.

Firma Ünvanı: Elaki Yönetim Sistemleri
Adres: Reşadiye Mah. Meydan Sk. No:A1
E-posta: info@elaki.net
Telefon: 0532 567 21 48

1.2. İşlenen Kişisel Veriler

Restoran POS otomasyon yazılımı kapsamında, sunulan hizmetin niteliğine ve kullanım senaryosuna bağlı olarak aşağıdaki kişisel veriler işlenebilmektedir:

Kimlik Bilgileri
Ad, soyad

İletişim Bilgileri
Telefon numarası

Müşteri İşlem Bilgileri
Sipariş geçmişi, rezervasyon kayıtları, müşteri bazlı tanımlanan özel indirim bilgileri, müşteriyle ilişkilendirilen işlem kayıtları

Finansal/Ticari İşlemle İlgili Kayıtlar
Cari takibine konu olabilecek işlem verileri, ödeme veya tahsilat sürecine esas teşkil eden ticari kayıtlar

Yazılım kapsamında kişisel veri işlenmesi, yalnızca hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan durumlarla sınırlıdır. Müşteriden ad, soyad ve telefon numarası bilgisi; özellikle rezervasyon oluşturulması, müşteri bazlı özel indirim uygulanması veya müşteri takibinin gerekli olduğu operasyonel süreçlerde alınmaktadır.

1.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

- Restoran operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi
- Sipariş, adisyon ve masa yönetimi süreçlerinin işletilmesi
- Rezervasyon kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi
- Müşteriye özel indirim veya kampanya tanımlamalarının uygulanabilmesi
- Stok takibi, cari takibi ve ticari süreçlerin sürdürülebilmesi
- Hizmet sürekliliğinin sağlanması
- Olası uyuşmazlıklarda ticari kayıtların doğrulanabilmesi

İşlenen kişisel veriler **pazarlama amacıyla kullanılmamaktadır**. Aydınlatma yükümlülüğünde işleme amacının belirli, açık ve meşru şekilde ortaya konulması beklenir.

1.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler; sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle, doğrudan kullanıcı beyanı, işletme personelinin sisteme veri girişi yapması, rezervasyon oluşturulması veya müşteri tanımlama işlemleri sırasında elde edilmektedir. Bu bilgiler, restoran POS otomasyon yazılımı üzerinden manuel giriş yöntemiyle veya hizmetin yerine getirilmesi için gerekli dijital kayıt süreçleri kapsamında toplanmaktadır.

1.5. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun'da öngörülen veri işleme şartları kapsamında, özellikle;

- bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
- veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
- bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

İşleme faaliyetinin niteliğine göre gerekli olması halinde ayrıca açık rıza süreçleri de işletilebilir. Bununla birlikte Kurum açıklamalarına göre aydınlatma yükümlülüğü, açık rızadan bağımsızdır ve ayrıca yerine getirilmelidir.

1.6. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

Kişisel veriler, işletmeye ait **lokal PostgreSQL veritabanında** saklanmaktadır. Veriler bulut tabanlı üçüncü taraf depolama sistemlerine rutin olarak aktarılmamaktadır. Elaki Yönetim Sistemleri, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri almaya özen göstermektedir. KVKK rehber ve kararlarında veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerin önemi ayrıca vurgulanmaktadır.

Sistem yapısı kapsamında sürekli log kaydı tutulmaması, veri minimizasyonu yaklaşımına katkı sağlayabilmekle birlikte; güvenlik, denetim ve olay yönetimi açısından ileride sınırlı ve ölçülü log politikası ayrıca değerlendirilebilir. Bu cümle hukuki zorunluluk beyanı değil, pratik bir uyum önerisidir.

1.7. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, kural olarak üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmaz; yurt içine veya yurt dışına rutin ticari aktarım yapılmaz. Ancak ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mahkemelere veya kanunen yetkilendirilmiş mercilere sınırlı olarak aktarım yapılabilir.

1.8. Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamında ilgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili olarak;

- kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
- şartları oluşmuşsa silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Bu haklar KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenmektedir.

1.9. Başvuru Usulü

İlgili kişi, KVKK kapsamındaki taleplerini Elaki Yönetim Sistemleri'ne yazılı olarak veya mevzuatın izin verdiği diğer yöntemlerle iletebilir. Başvurular aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden yapılabilir:

E-posta: info@elaki.net
Adres: Reşadiye Mah. Meydan Sk. No:A1

Kurumsal rehberlerde de belirtildiği üzere ilgili kişinin haklarını kullanabilmesi için öncelikle veri sorumlusuna başvurması esastır.

---

2. YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

2.1. Taraflar

İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, bir tarafta **Elaki Yönetim Sistemleri** (bundan sonra "Sağlayıcı" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta restoran POS otomasyon yazılımını kullanan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2.2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Elaki Yönetim Sistemleri tarafından geliştirilen restoran POS otomasyon yazılımının kullanım koşullarının, lisans kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve fikri mülkiyet esaslarının belirlenmesidir.

2.3. Yazılımın Niteliği

İşbu sözleşmeye konu yazılım bir satış konusu mal niteliğinde değil, lisansa konu bir yazılım ürünüdür. Kullanıcı, yazılımın mülkiyetini değil; yalnızca sözleşmede belirtilen sınırlar içinde kullanım hakkını edinmektedir.

2.4. Lisans Türleri

Yazılım aşağıdaki lisans modelleri kapsamında sunulabilir:

- Aylık abonelik lisansı
- Yıllık abonelik lisansı
- 30 gün ücretsiz deneme lisansı

Deneme lisansı, yalnızca değerlendirme amaçlıdır. Deneme süresi sonunda, yazılımın kullanımına devam edilmesi için geçerli bir ücretli lisans temin edilmesi gerekir.

2.5. Lisansın Kapsamı

Verilen lisans; sözleşmede belirtilen kullanıcı, cihaz, işletme ve kullanım alanı ile sınırlıdır. Lisans modeli ihtiyaç ve sözleşme içeriğine göre:

- **cihaz bazlı**,
- **kullanıcı bazlı**,
- veya bunların birlikte uygulandığı hibrit yapı

şeklinde tanımlanabilir.

Bir işletme için verilen lisansın başka bir işletme, şube, marka, kullanıcı topluluğu veya üçüncü kişi lehine kullanılması yasaktır; ayrıca kullanıcının “başka işletmede kullanılamaz” yönündeki iradesi burada sözleşme hükmü olarak açıklaştırılmıştır.

2.6. Lisansın Devredilemezliği

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğan kullanım hakkını, Sağlayıcı’nın önceden verilmiş yazılı onayı bulunmaksızın hiçbir şekilde devredemez, alt lisans veremez, kiralayamaz, ödünç veremez, kullandıramaz veya ticari amaçla üçüncü kişilere açamaz.

2.7. Kullanım Kısıtlamaları

Kullanıcı aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

- Yazılımın tamamını veya bir kısmını kopyalamamak, çoğaltmamak, yaymamak
- Yazılımı başka işletmelerde, yetkisiz cihazlarda veya yetkisiz kullanıcılar adına kullanmamak
- Yazılımı parçalarına ayırmamak, kaynak kodunu elde etmeye çalışmamak
- Tersine mühendislik, dekompilasyon veya disassembly işlemleri yapmamak
- Yazılımı izinsiz şekilde değiştirmemek, türev sürüm oluşturmamak
- Lisans doğrulama, kullanıcı doğrulama veya koruma mekanizmalarını etkisiz hâle getirmemek

- Yazılımı hukuka aykırı, yanıltıcı veya haksız rekabete yol açacak biçimde kullanmamak

2.8. Güncelleme, Bakım ve Sürüm Değişiklikleri

Sağlayıcı, yazılım üzerinde teknik iyileştirme, hata düzeltme, performans geliştirme, güvenlik güncellemesi, arayüz değişikliği veya yeni özellik ekleme hakkını saklı tutar. Bu güncellemeler;

- mevcut lisans paketine dahil olabilir,
- belirli sürümler için sınırlı olabilir,
- veya ek ücretlendirmeye tabi tutulabilir.

Sağlayıcı, eski sürümlere süresiz destek verme yükümlülüğü altında değildir.

2.9. Lisans İhlali

Kullanıcının işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespiti hâlinde Sağlayıcı;

- lisansı tek taraflı olarak askıya alma veya sona erdirme,
- yazılıma erişimi kısıtlama veya durdurma,
- teknik erişim yetkilerini iptal etme,
- maddi ve manevi zararlarının tazmini için yasal yollara başvurma

haklarına sahiptir.

2.10. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

Sözleşme, lisans süresi boyunca yürürlükte kalır. Kullanıcının lisans süresinin sona ermesi, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya sözleşmeye aykırı kullanımının tespiti hâlinde sözleşme Sağlayıcı tarafından feshedilebilir. Sözleşmenin sona ermesi, Sağlayıcı'nın geçmiş dönem alacak ve tazminat haklarını ortadan kaldırmaz.

---

3. KULLANIM ŞARTLARI

3.1. Genel Hükümler

İşbu kullanım şartları, Elaki Yönetim Sistemleri tarafından geliştirilen restoran POS otomasyon yazılımını kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler bakımından bağlayıcıdır. Yazılımın kurulması, giriş yapılması, kullanılması veya işletme süreçlerine entegre edilmesi; işbu şartların kabul edildiği anlamına gelir.

3.2. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı;

- sisteme girilen tüm verilerin doğruluğundan, güncelliğinden ve hukuka uygunluğundan,
- kullanıcı hesaplarının ve erişim bilgilerinin güvenli şekilde saklanmasından,
- yetkisiz kişilerin sisteme erişiminin engellenmesinden,
- kendi donanım, ağ, internet ve yerel bilgi işlem altyapısının uygunluğundan,

- yazılımı kullanım amacına uygun ve dürüstlük kuralına uygun biçimde kullanmaktan

sorumludur.

3.3. Veri İçeriğine İlişkin Sorumluluk

Yazılıma girilen her türlü müşteri bilgisi, sipariş verisi, cari veri, finansal kayıt, ürün bilgisi ve işletme içeriğinin hukuki ve ticari sorumluluğu kullanıcıya aittir. Sağlayıcı, kullanıcı tarafından girilen içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu veya ticari sonuçlarını denetlemekle yükümlü değildir.

3.4. Sorumluluk Reddi

Elaki Yönetim Sistemleri;

- veri kaybı,
- kullanıcı hatası,
- donanım arızası,
- elektrik kesintisi,
- ağ veya internet erişim problemi,
- işletim sistemi veya üçüncü taraf yazılım kaynaklı sorunlar,
- kötü amaçlı yazılım, virüs, dış saldırı veya kullanıcı tarafındaki güvenlik zafiyetleri,
- beklenmeyen sistem kesintileri, servis durmaları veya performans problemleri

nedeniyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu hüküm, kast veya emredici hukuk kurallarının uygulanmasını ortadan kaldırdığı şeklinde yorumlanmamalıdır; ancak kullanıcı iradene uygun biçimde sorumluluk alanı mümkün olan en dar seviyede tanımlanmıştır.

3.5. Hizmet Sürekliliği

Sağlayıcı, yazılımın kesintisiz ve verimli çalışması için makul teknik özeni göstermeyi hedefler. Bununla birlikte bakım, güncelleme, teknik müdahale, altyapı değişikliği, güvenlik iyileştirmesi veya öngörülemeyen nedenlerle hizmette geçici kesintiler meydana gelebilir. Bu tür kesintiler tek başına sözleşme ihlali olarak değerlendirilemez.

3.6. Yetkisiz Kullanım

Kullanıcının lisans kapsamı dışında kullanım yapması, yetkisiz kopya oluşturması, üçüncü kişilere erişim sağlaması veya yazılımın koruma mekanizmalarını aşmaya çalışması hâlinde Sağlayıcı gerekli teknik ve hukuki önlemleri alma hakkına sahiptir.

3.7. Değişiklik Hakkı

Sağlayıcı, işbu kullanım şartlarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Güncel metnin kullanıcıya sunulması veya yayınlanmasıyla birlikte yeni metin yürürlüğe girer.

---

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Hak Sahipliği

Yazılımın kaynak kodu, veri tabanı tasarımı, arayüz yapısı, algoritmaları, modül yapısı, ticari modeli, dokümantasyonu, görsel unsurları, ekran akışları, isimlendirme yapıları ve diğer tüm bileşenlerine ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran **Elaki Yönetim Sistemleri**'ne aittir.

4.2. Koruma Kapsamı

Yazılım, ilgili telif, fikir ve sanat eserleri, haksız rekabet ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri kapsamında korunmaktadır. Kullanıcıya tanınan hak, yalnızca sınırlı kullanım hakkıdır; bu hak hiçbir şekilde mülkiyet devri anlamına gelmez.

4.3. Yasak Fiiller

Aşağıdaki işlemler kesin olarak yasaktır:

- yazılımın kopyalanması,
- paylaşılması,
- satılması,
- çoğaltılması,
- dağıtılması,
- türev eser oluşturulması,
- izinsiz tanıtım veya ticari kullanıma konu edilmesi,
- kod, yapı veya işleyiş mantığının taklit edilmesi.

4.4. İhlal Hâlinde Başvuru Hakları

Fikri mülkiyet haklarının ihlali hâlinde Elaki Yönetim Sistemleri;

- erişimin durdurulmasını talep etme,
- lisansı sona erdirme,
- maddi ve manevi zararların tazminini isteme,
- delil tespiti ve diğer hukuki koruma yollarına başvurma

haklarını saklı tutar.

---

5. SON HÜKÜMLER

İşbu doküman paketi, Elaki Yönetim Sistemleri tarafından sunulan restoran POS otomasyon yazılımının kullanımı bakımından genel çerçeveyi oluşturur. Müşteri bazlı özel projelerde, bayi sözleşmelerinde, kurulum ve destek hizmetlerinde veya özel entegrasyon süreçlerinde ayrıca ek sözleşme, teklif, hizmet formu veya ticari protokol düzenlenebilir.